

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5301/2539

บริษัท พูลพัฒน์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
จำเลย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 มาตรา 33

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 12, มาตรา 19,
มาตรา 66 (2)

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 26 วรรคสาม, มาตรา
36 วรรคสอง

พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงสุรวงศ์ แขวงสีลม เขตบางรัก และ
แขวงยานนาวา แขวงทุ่งมหาเมฆ แขวงวัดดอน แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2516 มาตรา

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 44 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มาตรา

พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสุรวงศ์ ตำบลสีลม
อำเภอบางรัก และตำบลยานนาวา ตำบลทุ่งมหาเมฆ ตำบลทุ่งวัดดอน ตำบลช่อง
นนทรี อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร พ.ศ.2511 มาตรา

ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงสุรวงศ์... พ.ศ.
2516 มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของรัฐในการสร้างทางและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
สำหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ในการ

ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการทำให้มีและการบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ
ตามมาตรา 66(2)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2528 และตามมาตรา 12 ประกอบมาตรา 19 ของพระราชบัญญัตินี้ บัญญัติให้จำเลย
ที่ 1 มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้แทนซึ่งมีอำนาจหน้าที่บริหารราชการทั้งปวงของจำเลยที่ 1
ดังนั้นการดำเนินการของจำเลยที่ 2 ในฐานะเจ้าหน้าที่เวนครีอสังหาริมทรัพย์ตามพ
ราชบัญญัติเวนคืนดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการของจำเลยที่ 1 นั้นเอง เมื่อมี
ข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืน โจทก์จึงมีอำนาจ
ฟ้องจำเลยที่ 1 ได้

การเวนคืนที่ดินของโจทก์ในคดีนี้ เป็นการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลสุรวงศ์ ... พ.ศ. 2511 และ
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงสุรวงศ์ และแขวงสีลม... พ.ศ.
2516 แต่ภายหลังจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
และประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 เรื่องการแก้ไขเพิ่ม
เติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว การดำเนินการใน
เรื่องค่าทดแทนที่ดินและต้นไม้ของโจทก์ก็ยังไม่เสร็จสิ้น ดังนั้นการดำเนินการต่อไป
ในเรื่องนี้จึงต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ที่แก้ไขแล้วทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 36วรรคสอง และประกาศคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 ข้อ 4 วรรคหนึ่ง และเนื่องจากพระราช
บัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงสุรวงศ์...พ.ศ. 2516 มิได้กำหนดเรื่อง
เงินค่าทดแทนไว้เป็นการเฉพาะ การกำหนดเงินค่าทดแทนจึงต้องบังคับตาม
บทบัญญัติ มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
2530 ซึ่งบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งว่า เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า
ทดแทนตามมาตรา 18 นั้น ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้ว ให้กำหนดโดยคำนึงถึง (1) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6(2) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ (3) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (4) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ (5) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม มาตรา 21 วรรคหนึ่งนี้ ให้กำหนดเงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนโดยคำนึงถึง (1) ถึง (5) ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการกำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืน ในกรณีปกติแล้วการกำหนดเงินค่าทดแทนโดยคำนึงถึง (1) ถึง (5) นั้น ย่อมเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม

สำหรับคดีนี้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลสุรวงศ์.. พ.ศ. 2511 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2511 แล้ว แต่กลับปรากฏว่าฝ่ายจำเลยเพิ่งมีหนังสือลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2534 แจ้งราคาค่าทดแทนให้แก่โจทก์ทราบตามเอกสารหมายเลข 1 การที่จำเลยทั้งสองไม่ดำเนินการกำหนดค่าทดแทนภายในเวลาอันควรแก่โจทก์ และปล่อยระยะเวลามานานกว่า 20 ปี เป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และทำให้โจทก์ขาดโอกาสที่จะนำเอาเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ไปซื้อที่ดินแปลงใหม่ที่มีราคาใกล้เคียงหรือสูงกว่าที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนไม่มากนักได้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ดังนั้นการที่จะกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์โดยคำนึงถึงมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ถึง(4) คือ ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ประกอบราคาที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ประกอบราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ประกอบสภาพและที่ตั้งของที่ดินของโจทก์ในปีที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
อย่างกรณีปกติดิย่อมไม่เป็นธรรมแก่โจทก์

สำหรับคดีนี้คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาและจำนวนเงินค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นชุดที่ทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นของที่ดินของโจทก์ที่ถูก
เวนคืนนั้นได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2531 หลังจากนั้นคณะกรรมการ
ชุดนี้จึงได้ประชุมกันเพื่อกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนอัน
เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใน
ท้องที่แขวงสุวรรณคีรี... พ.ศ. 2516 และฝ่ายจำเลยเพิ่มมีหนังสือลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2534 แจ้งราคาค่าทดแทนให้แก่โจทก์ทราบ การดำเนินการเพื่อจ่ายเงินค่าทดแทนใน
กรณีนี้เพิ่งเริ่มต้นใหม่ในปี 2531 ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 21
วรรคหนึ่ง (1) ถึง (5) เว้นแต่วันที่เป็นฐานที่ตั้งสำหรับราคาอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยน
จากวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา เป็นปี 2531 อันเป็นปีที่มีการเริ่มดำเนินการเพื่อ
จ่ายค่าทดแทนใหม่ และนำราคาที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของโจทก์ซึ่งจด
ทะเบียนซื้อขายกันเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2528 ราคาตารางวาละ 35,000 บาท ซึ่ง
โจทก์นำสืบว่าเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดมาเปรียบเทียบกับบัญชี
ราคา ประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2531-2534 ที่ดินแปลงดังกล่าวมีราคาประเมินฯ ในปี 2528 ตารางวาละ 10,000
บาท อัตราส่วนราคาประเมินฯ ต่อราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดจึงเท่ากับ
10,000 ต่อ 35,000 ที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531-2534 อัตราเฉลี่ย
ตารางวาละ 12,961.16 บาท เมื่อนำอัตราส่วนดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับราคาที่ซื้อ
ขายกันตามปกติในท้องตลาดจะเท่ากับตารางวาละ 45,364.06 บาท ซึ่งใกล้เคียง
อย่างยิ่งกับราคาที่ศาลชั้นต้นกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ตารางวาละ 45,000
บาท จึงเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์วิธีการและจำนวนค่าทดแทนที่ดินที่ศาลชั้นต้นกำหนด

ให้แก่โจทก์นั้นเป็นธรรมแก่โจทก์ผู้ถูกเวนคืนและสังคม ซึ่งชอบด้วยความมุ่งหมายหลักของมาตรา 21 วรรคหนึ่ง แล้ว

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 21 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า ถ้าการงานหรือกิจการอย่างใดที่ทำไปในการเวนคืนได้กระทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่เหลืออยู่นั้นมีราคาสูงขึ้น ให้เอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทน...และวรรคสามบัญญัติว่า ถ้าต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงส่วนหนึ่งและส่วนที่เหลือนั้นราคาลดลงให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้เฉพาะสำหรับส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วย มาตรา 21 วรรคสอง และวรรคสามนี้เป็นบทบัญญัติที่เป็นหลักการในการสนับสนุนให้การเวนคืนเป็นไปด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคมโดยสมบูรณ์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการเวนคืนทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่เหลืออยู่มีราคาสูงขึ้นแล้วหากไม่นำเอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทน ก็จะทำให้ผู้ถูกเวนคืนได้รับผลประโยชน์จากการเวนคืนแต่ฝ่ายเดียวในทางตรงกันข้ามหากอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือนั้น ราคาลดลงแล้วหากผู้ถูกเวนคืนไม่ได้รับเงินค่าทดแทนในส่วนนี้ ก็ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน ซึ่งขัดต่อหลักการสำคัญของมาตรา 21 วรรคหนึ่ง ที่ให้กำหนดค่าทดแทนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม ส่วนมาตรา 21 วรรคสี่นั้น เป็นเพียงวิธีการที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการสำคัญของมาตรา 21 วรรคหนึ่งเท่านั้น แม้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณออกใช้บังคับแล้วตามมาตรา 21 วรรคสี่ ก็ไม่ใช่กรณีที่จะทำให้หลักการตามมาตรา 21 วรรคสองและวรรคสาม ใช้ไม่ได้ หากปรากฏชัดว่าที่ดินในส่วนที่เหลือของโจทก์มีราคาสูงขึ้นเพราะการเวนคืนแล้ว จำเลยทั้งสองและศาลย่อมนำเอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทนที่โจทก์ได้รับได้

เมื่อศาลได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ในส่วนที่ถูกเวนคืนโดยถือเอาราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในปีใดแล้ว ราคาของที่ดินของโจทก์ในส่วนที่เหลือ

จากการเวนคืนจึงต้องถือตามราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในปีนั้นด้วย

เมื่อโจทก์มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคสาม ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดนี้ในเวลาที่แตกต่างกันอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ การที่ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตรากที่จึงไม่ชอบด้วยมาตรา 26 วรรคสาม ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 9226 เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ว่าราชการฯ วันที่ 11 ตุลาคม 2516 ทางราชการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงสุรวงศ์และแขวงสีลม เขตบางรัก และแขวงยานนาวา แขวงทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งวัดดอนและแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 เพื่อสร้างทางและปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยให้จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ดินโฉนดเลขที่ 9226 ของโจทก์ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเนื้อที่ 3 งาน 9 ตารางวา เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2 มีหนังสือแจ้งการกำหนดค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนตารางวาละ 12,961.16 บาท เป็นเงิน 4,005,000 บาท แต่เนื่องจากที่ดินส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืนมีราคาสูงขึ้นอันเป็นผลจากการเวนคืนที่ดินนั้นต้องนำราคาที่สูงขึ้นหักจากเงินค่าทดแทน เมื่อคำนวณหักกันแล้วไม่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่โจทก์ คำวินิจฉัยและการกำหนดค่า

ทดแทนดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้องค่าทดแทนตารางวาละ 12,961.16 บาท เป็นราคา
ที่ต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะที่ดินของโจทก์อยู่ในย่านเจริญ มีราคาธรรมดาที่ซื้อขาย
กันในท้องตลาดในปี 2533 ไม่ต่ำกว่าตารางวาละ 100,000 บาท แต่โจทก์ขอคิด
เพียงตารางวาละ 50,000 บาท การตัดถนนเวนคืนไม่ทำให้ที่ดินของโจทก์ส่วนที่
เหลือมีราคาเพิ่มสูงขึ้น เพราะที่ดินโจทก์ติดถนนอยู่ก่อนแล้ว ในทางกลับกันการ
เวนคืนตัดถนนทำให้ที่ดินของโจทก์มีเนื้อที่เหลือเพียง 2 งาน 11 ตารางวา มีลักษณะ
แคบยาวไม่สามารถทำประโยชน์ได้เต็มที่เพราะมีระเบียบของราชการกำหนดว่า การ
สร้างอาคารต้องร่นเข้ามาจากแนวถนน เมื่อถูกตัดถนนผ่านอีก 1 สาย ทำให้ต้องร่น
เข้ามาทั้งสองด้านและขาดบรรยากาศที่สงบ จึงไม่อาจกล่าวอ้างว่าที่ดินของโจทก์ส่วน
ที่เหลือมีราคาเพิ่มสูงขึ้นจากการเวนคืนตัดถนนและไม่อาจนำราคาดังกล่าวมาหักออก
จากค่าทดแทนเวนคืน ที่ดินของโจทก์ถูกเวนคืน 3 งาน 9 ตารางวา ค่าทดแทนตาราง
วาละ 50,000 บาท เป็นเงินค่าทดแทน 15,450,000 บาท ที่ดินของโจทก์ส่วนที่ถูก
เวนคืนมีไม้ยืนต้นจำนวน 5 ต้น ปลูกอยู่ รวมราคาเป็นเงิน 49,000 บาท จำเลยทั้ง
สองไม่ได้กำหนดค่าทดแทนไม้ยืนต้นดังกล่าวให้แก่โจทก์ ผลการสร้างทางและ
ปรับปรุงระบบระบายน้ำของจำเลยที่ 1 ทำให้เมื่อมีการสร้างอาคารต้องถอยร่นจาก
ด้านหน้าถนนเข้ามา 28 ตารางวา ตามระเบียบของจำเลยทั้งสอง ทำให้โจทก์เสียหาย
อีก 1,400,000 บาท รวมเป็นค่าทดแทนทั้งสิ้น 16,899,000 บาท โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์
คำสั่งของจำเลยทั้งสองต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใน 60 วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าทดแทน แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มิได้วินิจฉัย
อุทธรณ์ของโจทก์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โจทก์ส่งมอบที่ดินที่เวนคืนให้แก่
จำเลยทั้งสองตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2534 แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระค่าทดแทนแก่
โจทก์ จึงต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 13.75 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดของ
ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินจากเงิน 16,899,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง

เป็นเงิน 687,534.65 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน จำนวน 17,586,534.65 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13.75 ต่อปี จากเงิน 16,899,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้เป็นเจ้าของที่ดินอสังหาริมทรัพย์ จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากจำเลยที่ 2 การเวนคืนที่ดินและการกำหนดค่าทดแทนที่ดินของโจทก์เป็นอำนาจหน้าที่ของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 เป็นเพียงหน่วยงานผู้ดำเนินงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามสายงานเท่านั้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองดำเนินการเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลสุรวงศ์ ตำบลสีลม อำเภอ บางรัก และตำบลยานนาวา ตำบลทุ่งมหาเมฆ ตำบลทุ่งวัดดอน ตำบลช่องนนทรี อำเภอ ยานนาวา จังหวัดพระนครพ.ศ. 2511 และพระราชบัญญัติเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงสุรวงศ์ และแขวงสีลม เขตบางรัก และแขวง ยานนาวา แขวงทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งวัดดอน และแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 ตามขั้นตอนของกฎหมายหลังจากมีการออกพระราช บัญญัติเวนคืนดังกล่าวซึ่งกำหนดให้จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แล้ว กระทรวงมหาดไทยได้มีมติให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบดำเนินการเวนคืนแทนกรม โยธาธิการ จำเลยที่ 1 ได้รับมอบงานจากกรมโยธาธิการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2528 ต่อมาในปี 2530 มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2530 ยกเลิกคณะกรรมการกำหนดราคา ที่ดินที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงสุรวงศ์... พ.ศ. 2516 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคาและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ขึ้นใหม่ คณะกรรมการดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่มีผลบังคับใช้ในปี

2531 ตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531-2534 ที่ดินของโจทก์มีสภาพเป็นทำเลที่อยู่อาศัย ไม่ใช่ทำเลการค้าหรือย่านการค้า และตั้งอยู่ลึกสุดซอยขณะเวนคืนโจทก์ไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ที่ดินของโจทก์ถูกเวนคืน 309 ตารางวา แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเนื้อที่ 219 ตารางวา ราคาตารางวาละ 15,000 บาท ส่วนที่ 2 เนื้อที่ 90 ตารางวา ราคาตารางวาละ 8,000 บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนรวม 4,005,000 บาท ที่ดินของโจทก์ส่วนที่เหลือ 211 ตารางวา มีราคาก่อนเวนคืนตัดถนนส่วนแรกเนื้อที่ 140 ตารางวา ราคาตารางวาละ 15,000 บาท ส่วนที่ 2 เนื้อที่ 71 ตารางวา ราคาตารางวาละ 8,000 บาท มีราคารวม 2,668,000 บาท เมื่อตัดถนนใหม่แล้วด้านหน้าของที่ดินส่วนที่เหลือติดถนนเป็นแนวยาวทำให้ราคาสูงขึ้นเป็นตารางวาละ 40,000 บาท ที่ดินส่วนที่เหลือจะมีราคา 8,440,000 บาท สูงกว่าเดิม 5,772,000 บาท เมื่อนำไปหักกลบกับค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนแล้วจึงเกลื่อนกลืนกันไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่โจทก์ กรณีที่โจทก์จะก่อสร้างอาคารในที่ดินโดยต้องถอยร่นจากหน้าถนนเข้ามา 28 ตารางวานั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของจำเลยแต่อย่างใด โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายส่วนนี้ ที่ดินของโจทก์ส่วนที่ถูกเวนคืนไม่มีไม้ยืนต้น แม้จะมีอยู่จริงราคาต้นไม้ตามฟ้องก็สูงเกิน รวมแล้วมีราคาไม่เกิน 1,300 บาท โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินค่าทดแทนจำนวน 10,367,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 เมษายน 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองในประการแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงสุวรรณคี... พ.ศ. 2516 มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของรัฐในการสร้างทางและปรับปรุงระบบระบายน้ำสำหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการทำให้มีและการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำตามมาตรา 66(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และตามมาตรา 12 ประกอบมาตรา 19 ของพระราชบัญญัตินี้ บัญญัติให้จำเลยที่ 1 มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้แทนซึ่งมีอำนาจหน้าที่บริหารราชการทั้งปวงของจำเลยที่ 1 ดังนั้นการดำเนินการของจำเลยที่ 2 ในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติเวนคืนดังกล่าวเป็นการดำเนินการกิจการของจำเลยที่ 1 นั้นเอง เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ได้

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของโจทก์และจำเลยทั้งสองมีว่า ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินให้โจทก์ในราคาตารางวาละ 45,000 บาท เป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่าการเวนคืนที่ดินของโจทก์ในคดีนี้ เป็นการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลสุวรรณคี ตำบลสีลมอำเภอบางรัก และตำบลยานนาวา ตำบลทุ่งมหาเมฆ ตำบลทุ่งวัดดอน ตำบลช่องนนทรีอำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร พ.ศ. 2511 และพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงสุวรรณคี และแขวงสีลม เขตบางรัก และแขวง

ยานนาวา แขวงทุ่งมหาเมฆแขวงทุ่งวัดดอน และแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 แต่ภายหลังจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว การดำเนินการในเรื่องค่าทดแทนที่ดินและต้นไม้ของโจทก์ก็ยังไม่เสร็จสิ้น ดังนั้นการดำเนินการต่อไปในเรื่องนี้จึงต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ที่แก้ไขแล้วทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 36วรรคสอง และประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 ข้อ 4 วรรคหนึ่งและเนื่องจากพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงสุรวงศ์... พ.ศ. 2516 มิได้กำหนดเรื่องเงินค่าทดแทนไว้เป็นการเฉพาะ การกำหนดเงินค่าทดแทนจึงต้องบังคับตามบทบัญญัติ มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2530 ซึ่งบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งว่าเงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 18 นั้น ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้ว ให้กำหนดโดยคำนึงถึง (1) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6(2) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ (3) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (4) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และ (5) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม มาตรา 21 วรรคหนึ่งนี้ ให้กำหนดเงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนโดยคำนึงถึง (1) ถึง (5) ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคมซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการกำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืน ในกรณีปกติแล้วการกำหนดเงินค่าทดแทน

โดยคำนึงถึง (1) ถึง (5) นั้น ย่อมเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม สำหรับคดีนี้ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลสุรวงศ์... พ.ศ. 2511 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2511 แล้ว แต่กลับปรากฏว่าฝ่าย จำเลยเพียงมีหนังสือลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2534 แจ้งราคาค่าทดแทนให้แก่โจทก์ ทราบตามเอกสารหมายเลข จ.1 การที่จำเลยทั้งสองไม่ดำเนินการกำหนดค่าทดแทน ภายในเวลาอันควรแก่โจทก์ปล่อยระยะเวลาผ่านไปนานกว่า 20 ปี เป็นการดำเนินการ ที่ไม่เป็นไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และทำให้โจทก์ ขาดโอกาสที่จะนำเอาเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ไปซื้อที่ดินแปลงใหม่ที่มีราคาใกล้เคียงหรือสูงกว่าที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนไม่มากนักได้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ โจทก์ดังนั้นการที่จะกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์โดยคำนึงถึงมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (4) คือราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดประกอบราคาที่มี การตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ประกอบราคาประเมินทุน ทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประกอบสภาพ และที่ตั้งของที่ดินของโจทก์ในปีที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างกรณีปกติ ย่อมไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ ซึ่งจำเลยทั้งสองก็ยอมรับว่าการกำหนดค่าทดแทนตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นธรรม จึงได้กำหนดให้ใช้ราคาค่าทดแทนตามบัญชีราคา ประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531- 2534 อย่างไรก็ตามสำหรับคดีนี้ศาลฎีกาเห็นว่าคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนด ราคาและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นชุดที่ทำหน้าที่กำหนดราคา เบื้องต้นของที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนนั้นได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2531 หลังจากนั้นคณะกรรมการชุดนี้จึงได้ประชุมกันเพื่อกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้มี สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนอันเนื่องมาจากอสังหาริมทรัพย์ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่แขวงสุรวงศ์... พ.ศ. 2516 และฝ่ายจำเลยเพียงมี หนังสือลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2534 แจ้งราคาค่าทดแทนให้แก่โจทก์ทราบการ

ดำเนินการเพื่อจ่ายเงินค่าทดแทนในกรณีนี้เพิ่งเริ่มต้นใหม่ในปี 2531 ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (5) เว้นแต่วันที่เป็นฐานที่ตั้งสำหรับราคาอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนจากวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา เป็นปี 2531 อันเป็นปีที่มีการเริ่มดำเนินการเพื่อจ่ายค่าทดแทนใหม่ และนำราคาที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของโจทก์ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายกันเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2528 ราคาดารางวาละ 35,000 บาท ซึ่งโจทก์นำสืบว่าเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดมาเปรียบเทียบกับบัญชีราคา ประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531-2534 ที่ดินแปลงดังกล่าวมีราคาประเมินในปี 2528 ดารางวาละ 10,000 บาท อัตราส่วนราคาประเมิน ต่อราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดจึงเท่ากับ 10,000 ต่อ 35,000 ที่ดินของโจทก์ที่ถูกเวนคืนตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531-2534 อัตราเฉลี่ยดารางวาละ 12,961.16 บาท เมื่อนำอัตราส่วนดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดจะเท่ากับดารางวาละ 45,364.06 บาท ซึ่งใกล้เคียงอย่างยิ่งกับราคาที่ศาลชั้นต้นกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ดารางวาละ 45,000 บาท จึงเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์วิธีการและจำนวนค่าทดแทนที่ดินที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้แก่โจทก์นั้นเป็นธรรมแก่โจทก์ ผู้ถูกเวนคืนและสังคมซึ่งชอบด้วยความมุ่งหมายหลักของมาตรา 21 วรรคหนึ่ง แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยกับค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยนั้นชอบแล้ว

โจทก์ฎีกาต่อไปว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 21 วรรคสี่ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่คิดคำนวณราคาที่สูงขึ้นเพื่อนำมาหักออกจากเงินค่าทดแทนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา แต่ขณะเวนคืนที่ดินของโจทก์จนถึงศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายังไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวออกมาบังคับใช้ จำเลยทั้งสองจึงจะนำเอาค่าที่ดินที่สูงขึ้นมาหักจากเงินค่าทดแทนที่โจทก์ควรจะได้รับไม่ได้นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 21 วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าการงานหรือกิจการ
อย่างใดที่ทำไปในการเวนคืน ได้กระทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่เหลืออยู่นั้นมีราคาสูงขึ้น
ให้เอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทน... และวรรคสามบัญญัติว่า ถ้าต้อง
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือนั้นราคาลดลงให้กำหนด
เงินค่าทดแทนให้เฉพาะสำหรับส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วย มาตรา 21 วรรค
สอง และวรรคสามนี้เป็นบทบัญญัติที่เป็นหลักการในการสนับสนุนให้การเวนคืนเป็น
ไปด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคมโดยสมบูรณ์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏ
ว่าการเวนคืนทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่เหลืออยู่มีราคาสูงขึ้นแล้วหากไม่นำเอาราคาที่สูง
ขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทน ก็จะทำให้ผู้ถูกเวนคืนได้รับผลประโยชน์จากการ
เวนคืนแต่ฝ่ายเดียว ในทางตรงกันข้าม หากอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือนั้นราคาลด
ลงแล้วหากผู้ถูกเวนคืนไม่ได้รับเงินค่าทดแทนในส่วนนี้ ก็ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูก
เวนคืนซึ่งขัดต่อหลักการสำคัญของมาตรา 21 วรรคหนึ่ง ที่ให้กำหนดค่าทดแทนเพื่อ
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม ส่วนมาตรา 21 วรรคสี่ เป็นเพียงวิธี
การที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการสำคัญของมาตรา 21 วรรคหนึ่ง เท่านั้น
แม้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณออกใช้บังคับแล้ว
ตามมาตรา 21 วรรคสี่ ก็ไม่ใช่กรณีที่จะทำให้หลักการตามมาตรา 21 วรรคสอง และ
วรรคสาม ใช้ไม่ได้ หากปรากฏชัดว่าที่ดินในส่วนที่เหลือของโจทก์มีราคาสูงขึ้นเพราะ
การเวนคืนแล้ว จำเลยทั้งสองและศาลย่อมนำเอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่า
ทดแทนที่โจทก์ได้รับได้

ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของโจทก์และจำเลยทั้งสองมีว่า การเวนคืน
ที่ดินตามฟ้องทำให้ราคาที่ดินของโจทก์ส่วนที่เหลืออยู่มีราคาสูงขึ้นหรือไม่เพียงไร
เห็นว่าเมื่อศาลฎีกาได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ในส่วนที่ถูกเวนคืนโดยถือเอา
ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในปี 2531 ดังวินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว ราคาของ
ที่ดินของโจทก์ในส่วนที่เหลือจากการเวนคืนจึงต้องถือตามราคาซื้อขายกันตามปกติ

ในท้องตลาดในปี 2531 ด้วย แต่ทั้งโจทก์และจำเลยทั้งสองมิได้นำสืบว่าที่ดินของโจทก์ที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดในปี 2531 เท่าใด อย่างไรก็ตามที่ดินโฉนดเลขที่ 9226 ของโจทก์ก่อนมีการเวนคืนอยู่สุดซอยพัฒนาสินซึ่งมีความกว้างเพียง 10 เมตรอีกด้านหนึ่งติดคลองขวางหลังจากเวนคืนและสร้างถนนแล้วเป็นถนนกว้าง 60 เมตรตัดผ่านทำให้ที่ดินของโจทก์ด้านนี้ซึ่งแต่เดิมอยู่ติดคลองเปลี่ยนสภาพเป็นอยู่ติดถนนซึ่งมีความกว้างถึง 60 เมตร ย่อมทำให้มีราคาสูงขึ้น แม้ที่ดินส่วนที่เหลือนี้มีความกว้างประมาณ 15 เมตร แต่ที่ดินที่เหลือมีเนื้อที่ถึง 211 ตารางวา โจทก์ก็ยังอาจจะใช้ประโยชน์ในที่ดินได้และสภาพที่ดินของโจทก์ที่เหลือนี้อยู่ติดถนนกว้าง 60 เมตร เทียบเคียงได้กับที่ดินที่อยู่ติดถนนจันทน์ตัดใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินของโจทก์ไม่มากตามแผนที่บัญชีราคาประเมินที่ดิน พ.ศ. 2531-2534 เอกสารหมาย จ.39 ที่ดินบริเวณติดถนนจันทน์ตัดใหม่ระยะ 20 เมตร อยู่ในหน่วยที่ 1 ราคาตารางวาละ 40,000 บาท ส่วนที่ดินบริเวณติดซอยพัฒนาสินระยะ 40 เมตร ตารางวาละ 15,000 บาท อัตราส่วนของราคาตามแผนที่บัญชีราคาประเมินที่ดินดังกล่าวระหว่างที่ดินติดถนนจันทน์ตัดใหม่กับที่ดินติดซอยพัฒนาสินเท่ากับ 8 : 3 อัตราส่วนของราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินที่อยู่ติดถนนจันทน์ตัดใหม่ : ที่ดินติดซอยพัฒนาสินน่าจะมีอัตราส่วนใกล้เคียงกับอัตราส่วนตามแผนที่บัญชีราคาประเมินที่ดินดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินที่อยู่ติดถนนจันทน์ตัดใหม่ควรมีราคามากกว่าหนึ่งเท่าของราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินติดซอยพัฒนาสิน เมื่อปี 2531 ที่ดินของโจทก์ซึ่งอยู่ติดซอยพัฒนาสินมีราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดตารางวาละ 45,000 บาท ดังนั้นที่ดินของโจทก์ที่เหลือจากการเวนคืนในปี 2531 ซึ่งติดถนนที่ตัดใหม่กว้าง 60 เมตร ควรมีราคาไม่น้อยกว่าตารางวาละ 90,000 บาท ที่ดินของโจทก์ที่เหลือจึงมีราคาที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่าตารางวาละ 45,000 บาท ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้ที่ดินส่วนนี้มีราคาตารางวาละ 62,000 บาท ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ทั้งเห็นควรให้เอา

ราคาที่สูงขึ้นตารางวาละ 45,000 บาท มาหักออกจากค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ในส่วนที่ถูกเวนคืนที่ดินของโจทก์ในส่วนที่ถูกเวนคืนเนื้อที่ 309 ตารางวา ตารางวาละ 45,000 บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน 13,905,000 บาท ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนเนื้อที่ 211 ตารางวา มีราคาสูงขึ้นตารางวาละ 45,000 บาท คิดเป็นเงิน 9,495,000 บาท จำเลยทั้งสองจึงต้องจ่ายค่าทดแทนในส่วนนี้ให้แก่โจทก์จำนวน 4,410,000 บาท

ปัญหาข้อที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองต่อไปมีว่าศาลชั้นต้นคิดค่าเสียหายของต้นไม้ยืนต้นในที่ดินของโจทก์ส่วนที่ถูกเวนคืน เหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามบัญชีราคาค่าทดแทนพืชผลต้นไม้ฯ เอกสารหมายเลข 17 กำหนดค่าทดแทนพืชผลต้นไม้ไว้โดยแบ่งเป็น 3 ขนาดเท่านั้น ขนาดแรกมีผลแล้วหรือขนาดใหญ่ ขนาดที่สองไม่มีผลหรือขนาดกลาง ขนาดที่สาม ขนาดเล็ก โดยมีหมายเหตุไว้สำหรับต้นไม้บางชนิดว่า ขนาดใหญ่สูงเกิน 5 เมตรขนาดกลางสูง 3 ถึง 5 เมตร ขนาดเล็กต่ำกว่า 3 เมตร เป็นการกำหนดอย่างคร่าว ๆ โดยมีได้กำหนดขนาดของลำต้นไม้ด้วยซึ่งน่าจะต้องเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาว่าต้นไม้เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่หรือเล็กและมีอายุเท่าไร เมื่อนำหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนพืชผลต้นไม้ฯ ตามเอกสารหมายเลข 17 มากำหนดค่าทดแทนต้นไม้ฯ ของโจทก์ซึ่งมี 5 ต้น อันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีโคนต้นตั้งแต่ 0.80 เมตร จนถึง 3 เมตร รวมกันแล้วจะมีราคาค่าทดแทนเพียง 1,300 บาท ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นราคาต่ำมากไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงจึงไม่ใช่ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ที่ศาลชั้นต้นกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ให้แก่โจทก์โดยเทียบจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปลูกและคิดค่าเสียหายต้นไม้พ.ศ. 2526 ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1024/2526 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2526 อันเป็นคำสั่งของจำเลยที่ 1 เอง ซึ่งกำหนดราคาต้นไม้จากขนาดเส้นรอบวงที่วัดโคนต้นอันเป็นการกำหนดขนาดต้นไม้ที่ถูกต้องกว่าการกำหนดโดยอาศัยความสูงของต้นไม้ ค่าทดแทนไม้ยืนต้นที่โจทก์ขอมาเป็น

เงิน 49,000 บาท ยังต่ำกว่าค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ฯเอกสารหมายเลข 15 ซึ่งรวมแล้วเป็นเงิน 80,000 บาท ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ให้แก่โจทก์ตามขอจำนวนเงิน 49,000 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง(1) แล้ว

อนึ่ง เมื่อจำเลยทั้งสองต้องชำระเงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์ตามคำวินิจฉัยของศาลดังกล่าวข้างต้น โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นตามมาตรา 26 วรรคสามซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดนี้ในเวลาที่ต่างกันอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12.50 ต่อปี คงที่ตลอดเวลาจึงไม่ชอบด้วยมาตรา 26 วรรคสาม ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินค่าทดแทนจำนวน 4,459,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินแต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 12.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 เมษายน 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-สุทธิ นิชโรจน์-สมบัติ เดียววิศเรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ